



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ais Nurliani Binti Rastiah;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /27 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terungtum Rt.006 Rw.004 Desa Patimban
Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024. Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan 20 Agustus 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sigit Sri Handoyo, S.H., Heru Sugiharto, S.H., dan Hendawati, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang Kabupaten Subang, yang ditunjuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Januari 2025;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIS NURLIANI Binti RASTIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama* sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Warna Hitam Bertuliskan Surken St But Danger Yang Terdapat 22 (dua Puluh Dua) Robekan Bekas Tusukan Senjata Tajam Dengan Noda Darah
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Ungu Merk Scorline Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
 - 1 (satu) Potong Jaket Bomber Warna Hijau Army
 - 1 (satu) Potong Sweater Lengan Panjang Warna Hitam
 - 1 (satu) Celana Panjang Berbahan Katun Warna Hijau
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless Terdapat Bercak Darah
 - 1 (satu) Bilah Senjata Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless
 - 1 (satu) Potong Pakaian Lengan Panjang Rajut Woll Kuning Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Celana Panjang Berbahan Katun Warna Abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Tosca
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 An. Siswanto
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 Yang Terdapat Gantungan Berbahan Karet Warna Biru Bertuliskan Stitch

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara agar memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan/pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AIS NURLIANI Binti RASTIAH bersama-sama dengan TIYAH KASIH Alias TIYAH (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025, bertempat di Jalan Pertamina JAS 27 Dusun Cemera RT 022 / RW 004, Desa Kalentambo Kecamatan Puskantana Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

0- Bahwa bermula ketika terdakwa yang merupakan pacar dari anak TIYAH KASIH Alias TIYAH melihat anak TIYAH sedang berkomunikasi dengan korban TOIKIN melalui *chat whatsapp*. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak TIYAH "*dia siapa?*".Lalu anak TIYAH menjawab "*dia mantan aku*", selanjutnya terdakwa mengatakan "*selama pacaran kamu sudah ngapain aja?*". Dan anak TIYAH menjawab "*pernah melakukan persetubuhan dengan Toikin satu kali*". Mendengar jawaban dari anak TIYAH tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan cemburu.

1- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib, korban kembali menghubungi anak TIYAH untuk mengajak nongkrong, kemudian anak TIYAH yang juga sudah merasa risih dengan korban karena pernah menyetubuhi nya pada saat masih berpacaran dan pernah mengancam anak TIYAH akan memberitahukan hal tersebut kepada orang lain jika anak TIYAH pernah bersetubuh dengan korban. Lalu anak TIYAH memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemaninya bertemu dengan korban. Dan saat itu timbulah niat bersama anak TIYAH dan terdakwa untuk membunuh korban. Yang mana pada saat itu anak TIYAH merencanakan agar membawa pisau dari rumah. Dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa.

2- Bahwa sekira pukul 18.00 wib anak TIYAH terlebih dahulu menyiapkan pisau yang ada di dapur rumahnya. Kemudian sekira pukul 18.30 wib anak TIYAH menjemput terdakwa. Lalu Anak TIYAH dan terdakwa sama-sama menyimpan pisau yang masing-masing dibawanya tersebut di dalam bagasi atau jok motor.

3- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib anak TIYAH bersama terdakwa menjemput korban di Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang dan menuju Pelabuhan Patimban berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, anak TIYAH bersama dengan terdakwa dan korban TOIKIN menuju ke tempat yang lebih sepi yaitu di Jalan Pertamina JAS Dusun Cemera RT 022 / RW 004 Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

4- Bahwa sekira pukul 22.00 wib anak TIYAH bersama dengan terdakwa dan korban TOIKIN sampai di lokasi dan disana anak TIYAH mengambil 1

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya dalam bagasi atau jok motor milik anak TIYAH dan menyimpannya di dalam saku celana anak TIYAH.

5- Bahwa selanjutnya korban memperlihatkan video porno kepada anak TIYAH dan terdakwa sambil meraba-raba dada dan memegang kemaluan anak TIYAH maupun terdakwa. Anak TIYAH dan terdakwa pada saat itu marah dengan perlakuan korban kemudian memukul korban ke bagian badan, disaat yang bersamaan korban pun melawan pukulan anak TIYAH dan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan dalam bagasi atau jok motor, dan anak TIYAH pun mengeluarkan pisau yang telah disimpan didalam saku celananya. Selanjutnya terdakwa menusukkan pusau ke bagian kepala belakang korban namun korban dapat menghindarinya, kemudian terdakwa mencoba kembali menusukkan kembali ke arah belakang kepala dan mengenai telinga korban dan selanjutnya anak TIYAH menusukkan pisau ke arah punggung korban, karena korban melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan korban.

6- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah punggung korban berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan anak TIYAH juga mengikuti dengan menusukkan pisau berkali-kali ke arah punggung korban sampai korban mengeluarkan banyak darah dan tergeletak.

7- Bahwa melihat korban tergeletak lalu anak TIYAH dan terdakwa meninggalkan korban dari lokasi. Dan dipertengahan perjalanan sekira pukul 23.00 wib TIYAH dan terdakwa merencanakan untuk kembali ke lokasi dan memastikan korban yang sudah tergeletak tadi apakah sudah meninggal atau belum. Selanjutnya anak TIYAH bersama-sama terdakwa kembali ke lokasi untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal. Kemudian anak TIYAH melihat korban masih bergerak dan tidak berusaha untuk membawa korban mendapatkan penanganan medis tetapi kemudian menusukan kembali 1 (satu) buah pisah ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninggalkan korban dalam kondisi pisau yang masih menancap. Lalu diperjalanan pulang terdakwa membuang pisau tersebut didaerah Patimban.

8- Bahwa anak TIYAH meminta terdakwa untuk membawa pisau dan merencanakan untuk membunuh korban karena anak TIYAH merasa risih korban terus menghubunginya dan mengancam akan memberitahukan kepada orang lain jika korban akan memberitahu bahwa anak TIYAH pernah bersetubuh dengan korban.



9- Bahwa akibat perbuatan anak TIYAH bersama-sama terdakwa tersebut, korban TOIKIN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/22/II/2025/Dokpol tanggal 26 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka di punggung, paru-paru kanan dan kiri, dan ginjal kanan; resapan darah di sekitar ginjal; serta tulang rusuk kiri kelima terpotong yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AIS NURLIANI Binti RASTIAH bersama-sama dengan TIYAH KASIH Alias TIYAH (*terdakwa dalam penuntutan terpisah* pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025, bertempat di Jalan Pertamina JAS 27, Dusun Cemera RT 022 / RW 004 Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

10- Bahwa bermula ketika terdakwa yang merupakan pacar dari anak TIYAH KASIH Alias TIYAH melihat anak TIYAH sedang berkomunikasi dengan korban TOIKIN melalui *chat whatsapp*. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak TIYAH "*dia siapa?*". Lalu anak TIYAH menjawab "*dia mantan aku*", selanjutnya terdakwa mengatakan "*selama pacaran kamu sudah ngapain aja?*". Dan anak TIYAH menjawab "*pernah melakukan persetubuhan dengan Toikin satu kali*". Mendengar jawaban dari anak TIYAH tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan cemburu.

11- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib, korban kembali menghubungi anak TIYAH untuk mengajak nongkrong, kemudian anak TIYAH yang juga sudah merasa risih dengan korban karena pernah menyetubuhi nya pada saat masih berpacaran dan



korban juga juga pernah mengancam akan memberitahukan kepada orang lain jika anak TIYAH pernah bersetubuh dengan korban. Lalu anak TIYAH memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemaninya bertemu dengan korban. Dan saat itu timbulah niat bersama anak TIYAH dan terdakwa untuk membunuh korban.

12- Bahwa sekira pukul 18.00 wib anak TIYAH terlebih dahulu menyiapkan pisau yang ada di dapur rumahnya. Kemudian sekira pukul 18.30 wib anak TIYAH menjemput terdakwa. Lalu Anak TIYAH dan terdakwa sama-sama menyimpan pisau yang masing-masing dibawanya tersebut di dalam bagasi atau jok motor.

13- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib anak TIYAH bersama terdakwa menjemput korban TOIKIN di Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang dan menuju Pelabuhan Patimban berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, anak TIYAH bersama dengan terdakwa dan korban TOIKIN menuju ke tempat yang lebih sepi yaitu di Jalan Pertamina JAS Dusun Cemera RT 022 / RW 004 Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

14- Bahwa sekira pukul 22.00 wib anak TIYAH bersama dengan terdakwa dan korban TOIKIN sampai di lokasi dan disana anak TIYAH mengambil 1 (satu) buah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya dalam bagasi atau jok motor milik anak TIYAH dan menyimpannya di dalam saku celana anak TIYAH.

15- Bahwa selanjutnya korban memperlihatkan video porno kepada anak TIYAH dan terdakwa sambil meraba-raba dada dan memegang kemaluan anak TIYAH maupun terdakwa. Anak TIYAH dan terdakwa pada saat itu marah dengan perlakuan korban kemudian memukul korban ke bagian badan, disaat yang bersamaan korban pun melawan pukulan anak TIYAH dan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan dalam bagasi atau jok motor, dan anak TIYAH pun mengeluarkan pisau yang telah disimpan didalam saku celananya. Selanjutnya terdakwa menusukkan pusau ke bagian kepala belakang korban namun korban dapat menghindarinya, kemudian terdakwa mencoba kembali menusukkan kembali ke arah belakang kepala dan mengenai telinga korban dan selanjutnya anak TIYAH menusukkan pisau ke arah punggung korban, karena korban melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan korban.

16- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah punggung korban berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan anak TIYAH



juga mengikuti dengan menusukkan pisau berkali-kali ke arah punggung korban sampai korban mengeluarkan banyak darah dan tergeletak.

17- Bahwa melihat korban tergeletak lalu anak TIYAH dan terdakwa meninggalkan korban dari lokasi. Dan dipertengahan perjalanan sekira pukul 23.00 wib TIYAH dan terdakwa merencanakan untuk kembali ke lokasi dan memastikan korban yang sudah tergeletak tadi apakah sudah meninggal atau belum. Selanjutnya anak TIYAH bersama-sama terdakwa kembali ke lokasi untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal. Kemudian anak TIYAH melihat korban masih bergerak dan tidak berusaha untuk membawa korban mendapatkan penanganan medis tetapi kemudian menusukan kembali 1 (satu) buah pisau ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninggalkan korban dalam kondisi pisau yang masih menancap. Lalu diperjalanan pulang terdakwa membuang pisau tersebut di daerah Patimban.

18- Bahwa akibat perbuatan anak TIYAH bersama-sama terdakwa tersebut, korban TOIKIN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/22/I/2025/Dokpol tanggal 26 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka di punggung, paru-paru kanan dan kiri, dan ginjal kanan; resapan darah di sekitar ginjal; serta tulang rusuk kiri kelima terpotong yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias



Tiyah membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;

- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pembunuhan;

- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dihadirkan di persidangan ini karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah bersama dengan AIS NURLIANI telah melakukan Pembunuhan dengan korban bernama TOIKIN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

- Bahwa pada awal kejadiannya sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ketahuan oleh AIS NURLIANI sedang chattingan dengan TOIKIN. Kemudian AIS NURLIANI bertanya dengan mengatakan "DIA SIAPA" lalu dijawab oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan mengatakan "DIA MANTAN AKU", kemudian AIS NURLIANI kembali menanyakan "SELAMA PACARAN KAMU SUDAH NGAPAIN AJA?" selanjutnya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menceritakan kepada AIS NURLIANI bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah melakukan persetubuhan dengan TOIKIN sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah mendengar jawaban dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, AIS NURLIANI kemudian marah dan cemburu terhadap Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah karena selama pacaran sudah pernah melakukan persetubuhan dan masih komunikasi atau chattingan dengan TOIKIN. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menyampaikan kepada AIS NURLIANI bahwa TOIKIN kembali menghubunginya melalui WhatsApp dan mengajak main atau nongkrong.

Pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga merasa risih karena selalu dihubungi oleh TOIKIN, sehingga pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah mengajak AIS NURLIANI untuk menemui TOIKIN karena merasa risih dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau serta menyuruh AIS NURLIANI untuk membawa pisau yang akan dipergunakan untuk berjaga-jaga pada saat bertemu dengan TOIKIN.

Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput AIS NURLIANI ke rumahnya dengan tujuan untuk menemui TOIKIN, kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan AIS NURLIANI



menyimpan senjata jenis pisau tersebut di jok atau bagasi motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah.

Kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah bersama AIS NURLIANI menjemput TOIKIN yang sebelumnya sudah janji di sebuah warung di daerah Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dan bertemu dengan TOIKIN sekitar pukul 19.00 WIB.

Setelah itu, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, AIS NURLIANI bersama TOIKIN dengan berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor pergi ke pantai di daerah Pelabuhan Patimban dengan mengendarai motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, lalu menongkrong sekitar 30 (tiga puluh) menit di lokasi tersebut, selanjutnya pindah nongkrong ke Jalan Baru-Patimban menongkrong sampai dengan pukul 21.00 WIB, kemudian TOIKIN minta pindah menongkrong ke Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

Sampainya di lokasi sekitar jam 22.00 WIB, kemudian kami mengobrol dan TOIKIN mengajak menonton film porno. Tidak lama kemudian TOIKIN meraba-raba badan dan payudara Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan AIS NURLIANI. Akibat dari perbuatan TOIKIN tersebut kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan AIS NURLIANI langsung melawan sehingga AIS NURLIANI yang pada saat itu melihat langsung emosi dengan memukul badan dari TOIKIN bersama-sama dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah. Pada saat itu TOIKIN sempat melawan kami sehingga AIS NURLIANI mengambil pisau yang sudah AIS NURLIANI siapkan sebelumnya di bawah jok motor/bagasi motor dengan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga mengambil pisau yang sudah dipersiapkan/dibawa oleh yang bersangkutan.

Setelahnya kami mengambil pisau kemudian AIS NURLIANI mengarahkan dan menusukkan pisau tersebut ke arah belakang kepala TOIKIN, tetapi pada saat itu yang bersangkutan sempat menghindar/tidak kena. Pada saat itu juga AIS NURLIANI kembali mengarahkan dan menusukkan pisau yang AIS NURLIANI bawa ke arah belakang kepala dan mengenai belakang telinga dari TOIKIN dan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan menusukkan pisau yang dibawanya ke arah punggung TOIKIN.

Pada saat itu TOIKIN masih sempat melawan sehingga terkena tusukan di bagian tangannya, lalu AIS NURLIANI kembali menusukkan berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali atau lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengarahkan pisau yang AIS NURLIANI bawa ke arah punggung TOIKIN sampai TOIKIN tergeletak dan mengeluarkan banyak darah. Setelahnya kami melakukan penusukan kepada TOIKIN, kami berdua langsung meninggalkan TOIKIN di lokasi karena melihat sudah tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB kami kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi dari TOIKIN masih hidup atau sudah meninggal. Sesampainya di lokasi ternyata TOIKIN masih bergerak, sehingga TOIKIN kembali ditusuk oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ke arah pipi dan kepala sebanyak satu kali, setelah itu kami meninggalkan TOIKIN dan dalam perjalanan pisau yang AIS NURLIANI bawa pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah buang ke sebuah sumur dekat makam daerah Patimban, Kabupaten Subang, sedangkan pisau yang dibawa oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ditinggal di lokasi/tempat pembunuhan TOIKIN;

- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan AIS NURLIANI ada hubungan teman dekat (pacar) tetapi sama-sama perempuan;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang pertama kali memiliki niat untuk membawa pisau ketika bertemu dengan TOIKIN;
- Bahwa awalnya tujuan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau hanya untuk melukai TOIKIN karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah merasa kesal dan sakit hati karena selalu diancam oleh TOIKIN bahwa akan menyebarkan video persetubuhan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan TOIKIN ke media sosial;
- Bahwa peranan AIS NURLIANI melakukan penusukan ke arah bagian belakang telinga TOIKIN sebanyak 1 (satu) kali, menusuk tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan menusuk punggung belakang berulang kali atau lebih 10 (sepuluh) kali;
- Peranan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menusuk ke arah punggung TOIKIN berulang kali, melakukan penusukan ke pipi 1 (satu) kali dan menusuk kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah tidak berani melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh TOIKIN kepada orang tua atau Polisi karena takut;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah merasa nyaman ketika dekat dengan AIS NURLIANI sehingga mau ketika diajak berpacaran oleh AIS NURLIANI;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dapat kenal dengan AIS NURLIANI karena dikenalkan teman sekolah yang bernama AUREL;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan AIS NURLIANI dalam keadaan sadar dan tanpa pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan ketika melakukan pembunuhan terhadap TOIKIN;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah telah mengakui dan menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asmadi Bin Cayim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dimana Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena yang bernama TOIKIN telah meninggal dan diduga telah dibunuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya karena Saksi pertama kali diberitahu oleh Ketua RT yang bernama KARMADI bahwa TOIKIN telah meninggal dunia dan saat ini berada di Puskesmas Pusakanagara. Kemudian Saksi langsung mendatangi Puskesmas Pusakanagara dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar jenazah tersebut adalah TOIKIN;
- Bahwa kemudian setelah beritanya viral di media massa, barulah Saksi mengetahui bahwa kejadian pembunuhannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27 tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004 Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana TOIKIN dibunuh tetapi di tubuhnya terdapat banyak luka-luka bekas tusukan ditusuk menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap TOIKIN dan menurut hasil pemeriksaan Polisi diduga pembunuhnya yaitu Terdakwa dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara TOIKIN dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani atau keluarganya tidak pernah ada yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani terhadap TOIKIN dengan syarat adanya penggantian biaya yang Saksi keluarkan untuk pemakaman dan tahlil yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kondisi fisik TOIKIN sejak lahir mengalami cacat fisik yaitu kedua tangannya seperti mengalami kaku dan kedua kakinya juga tidak bisa berjalan sempurna;
- Bahwa sehari-hari Saksi dan TOIKIN tidak tinggal dalam rumah yang sama karena TOIKIN tinggal di rumah Ibunya dan ditemani saudaranya sedangkan Saksi tinggal di rumah lain bersama istri yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian TOIKIN adalah membantu/bekerja di tempat cucian mobil;
- Bahwa setiap hari, Saksi masih memberikan uang kepada TOIKIN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja teman dari TOIKIN dan pergaulannya sehari-hari karena Saksi sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan TOIKIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Evian Tiaulhaq Bin Tahir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian Pembunuhan yang diduga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Pertamina JAS 27 tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004 Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 22.15 WIB, Saksi melintas di Jalan Raya yang mengarah masuk ke Area Pertamina Blok Cemara Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dan Saksi melihat ada ceceran darah sepanjang jalan yang mengarah masuk ke Area Pertamina tersebut;
- Kemudian Saksi langsung memeriksa keberadaan teman yang pada saat itu bekerja di Area Pertamina Blok Cemara yang bernama ARI HIDAYAT. Setelah bertemu dengan ARI HIDAYAT kemudian Saksi menceritakan bahwa melihat ada ceceran darah di Jalan Raya yang mengarah masuk ke Area Pertamina Blok Cemara Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Kemudian Saksi dan ARI HIDAYAT menelusuri bekas ceceran darah tersebut dan Saksi menemukan terdapat tubuh manusia yang tergeletak dalam kondisi terlentang berlumuran darah;
- Kemudian ARI HIDAYAT langsung meminta bantuan warga sekitar. Tidak lama kemudian datang beberapa warga dan Anggota Polisi
- Bahwa Tubuh manusia yang berlumuran darah tersebut berada di parit yang ada di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Zaenal Arifin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian Pembunuhan yang diduga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Pertamina JAS 27 tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004 Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 21.20 WIB, Ketika Saksi sedang bersama ARI HIDAYAH bekerja sebagai Operator Genset di Area Pertamina Dusun Cemera Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Ketika Saksi sedang membuang air kecil, Saksi melihat ke arah barat terdapat sebuah gubuk bekas warung dan ada pencahayaan dari sepeda motor yang mengarah ke timur, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ARI HIDAYAT;

Kemudian Saksi dan ARI HIDAYAT kembali masuk kedalam Ruangan Genset, tetapi karena merasa penasaran Saksi kembali lagi keluar untuk melihat sepeda motor tersebut dan ketika itu sepeda motor sudah mengarah ke arah Barat dan melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang menggunakan baju berwarna merah dan 1 (satu) orang dengan kondisi telanjang dada;

Kemudian akhirnya Saksi kembali masuk ke Ruang Genset. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan ARI HIDAYAT kembali keluar dari Ruang Genset dan melihat sepeda motor tersebut sudah berada di pertigaan Jalan Patimban menuju ke arah Utara;

Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, Saksi keluar untuk membeli rokok dan Teh Manis pesanan istri di rumah. Ketika Saksi kembali ke Area Pertamina Blok Cemara ternyata ARI HIDAYAT sudah ditemani oleh EVAN TIAULHAQ dan ARI HIDAYAH mengatakan sedang menunggu orang lalu tidak lama kemudian datang MUHTAR dan WARIH lalu Saksi diajak melihat ada Tubuh Manusia tergeletak dan berlumuran darah.

Kemudian datang pihak Kepolisian;

- Bahwa tubuh manusia yang berlumuran darah tersebut berada di parit yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena tubuhnya berlumuran dengan darah;
- Bahwa pencahayaan pada malam hari di sekitar Lokasi penemuan Tubuh Manusia tersebut gelap dan hanya ada pencahayaan dari lampu kendaraan yang melintas di Jalan;
- Bahwa kondisi korban ketika pertama kali Saksi melihat seperti sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dimana Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani dihadirkan di persidangan ini karena telah bersama-sama dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah telah membunuh TOIKIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27 tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004 Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani tidak bekerja, dahulu Terdakwa Ais Nurliani sempat bekerja di Jakarta sebagai pegawai laundry dan di Tangerang sebagai pengantar makanan di Rumah Makan;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani merupakan pacar dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani pernah memiliki pacar seorang laki-laki yang bernama WISNU;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani suka kepada Anak karena Saksi merasa nyaman;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani baru-baru ini merasa suka terhadap wanita;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani berteman dekat (pacaran) dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ais Nurliani yang mengajak Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah untuk berpacaran;
- Bahwa setelah Terdakwa Ais Nurliani dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah berpacaran, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah bercerita bahwa sebelumnya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah memiliki pacar seorang laki-laki bernama TOIKIN lalu Terdakwa Ais Nurliani menanyakan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang pada pokoknya “pernah ngapain aja selama berpacaran?” lalu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjawab yang pada pokoknya “pernah sampai berhubungan badan”. Cerita dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah tersebut membuat Terdakwa Ais Nurliani merasa cemburu dan kesal;

- Bahwa awalnya yaitu Terdakwa Ais Nurliani 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa Ais Nurliani memergoki Anak sedang chattingan dengan orang lain, kemudian oleh Saksi ditanya dengan berkata “dia siapa” lalu dijawab oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan berkata “dia mantan aku”, pada saat itu Terdakwa Ais Nurliani merasa cemburu dan marah kepada Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah karena Terdakwa Ais Nurliani mengetahui secara langsung yang bersangkutan masih berkomunikasi atau chattingan dengan mantan pacarnya, sehingga Terdakwa Ais Nurliani kembali menanyakan kepada Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan berkata “selama pacaran kamu sudah ngapain aja?” Selanjutnya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah berkata jujur kepada Terdakwa Ais Nurliani bahwa yang bersangkutan pernah melakukan persetubuhan dengan TOIKIN sebanyak 1 (satu) kali, mendengar jawaban dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, Terdakwa Ais Nurliani semakin marah dan cemburu karena selama pacaran sudah pernah melakukan persetubuhan dan masih komunikasi atau chattingan dengan TOIKIN;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menyampaikan kepada Terdakwa Ais Nurliani bahwa mantannya yang bernama TOIKIN kembali menghubunginya melalui WhatsApp dan mengajak main atau nongkrong, di mana pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga merasa risih karena selalu dihubungi oleh TOIKIN, sehingga pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah mengajak Terdakwa Ais Nurliani untuk menemui TOIKIN karena merasa risih dan Terdakwa Ais Nurliani disuruh membawa pisau oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang niat awalnya akan dipergunakan untuk berjaga-jaga dan melukai TOIKIN;

- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani mempersiapkan pisau dari pukul 16.00 WIB yang Terdakwa Ais Nurliani ambil di dapur rumah Terdakwa Ais Nurliani yang akan Terdakwa Ais Nurliani pergunakan untuk melukai korban TOIKIN, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ais Nurliani dijemput Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang datang ke rumah Terdakwa Ais Nurliani dengan tujuan untuk menemui TOIKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, senjata jenis pisau yang sudah Kami siapkan lalu disimpan di dalam jok atau bagasi motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, kemudian Kami menjemput TOIKIN yang sebelumnya sudah janji akan mengajak main dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah di sebuah warung di daerah Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani yang pertama kali melakukan penusukan kepada TOIKIN;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang meminta kepada Terdakwa Ais Nurliani untuk membawa pisau ketika bertemu dengan TOIKIN;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani tidak mengetahui berapa kali Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah melakukan penusukan kepada TOIKIN;
- Bahwa ketika Terdakwa Ais Nurliani dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menusuk secara bersama-sama, posisi TOIKIN sudah tersungkur dan tertelungkup;
- Bahwa menurut cerita dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, dirinya pernah 1 (satu) kali disetubuhi oleh TOIKIN dan direkam oleh TOIKIN, kemudian TOIKIN mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, dirinya tidak berani lapor ke Polisi dan orang tuanya karena TOIKIN selalu mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani juga pernah disetubuhi oleh WISNU, sehingga Terdakwa Ais Nurliani merasa trauma untuk kembali berpacaran dengan laki-laki;
- Bahwa setelah kejadian penusukan kepada TOIKIN, Terdakwa Ais Nurliani merasa menyesal hingga mengakibatkan TOIKIN meninggal dunia;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa Ais Nurliani dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau untuk berjaga-jaga dan hanya untuk mengancam TOIKIN tetapi karena TOIKIN melakukan perbuatan yang tidak sopan, hingga akhirnya Terdakwa Ais Nurliani dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjadi emosi dan menusukkan pisau tersebut kepada TOIKIN berkali-kali hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani dan Anak bersama-sama menjemput TOIKIN;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput TOIKIN di sebuah warung yang berada di daerah Cigugur;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOIKIN yang minta pindah-pindah tempat nongkrong yang awalnya di pantai lalu ke Jalan Baru Patimban dan terakhir di lokasi kejadian;
- Bahwa kondisi penerangan sangat gelap di lokasi kejadian pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani yang memiliki ide untuk kembali ke lokasi kejadian dan memastikan keadaan TOIKIN masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani dapat kenal dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah sering main ke teman sekolahnya yang juga merupakan teman Terdakwa Ais Nurliani dan tinggal di dekat rumah Terdakwa Ais Nurliani;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Potong Kaos Warna Hitam Bertuliskan Surken St But Danger Yang Terdapat 22 (dua Puluh Dua) Robekan Bekas Tusukan Senjata Tajam Dengan Noda Darah
2. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
3. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Ungu Merk Scorline Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
4. 1 (satu) Potong Jaket Bomber Warna Hijau Army
5. 1 (satu) Potong Sweater Lengan Panjang Warna Hitam
6. 1 (satu) Celana Panjang Berbahan Katun Warna Hijau
7. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless Terdapat Bercak Darah
8. 1 (satu) Bilah Senjata Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless
9. 1 (satu) Potong Pakaian Lengan Panjang Rajut Woll Kuning Gold
10. 1 (satu) Potong Celana Panjang Berbahan Katun Warna Abu-abu
11. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Tosca
12. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 An. Siswanto

15. 1 (satu) Buah Anak Kunci Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 Yang Terdapat Gantungan Berbahan Karet Warna Biru Bertuliskan Stitch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025 di rumah Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah yang beralamat di Dusun Teruntum RT006/RW004 Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ditangkap pihak kepolisian karena dugaan telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama kepada korban bernama sdr. Toikin pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022/RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadiannya berawal yaitu pada sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, dimana Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ketahuan oleh Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah sedang chattingan dengan sdr. Toikin. Kemudian Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bertanya dengan mengatakan "DIA SIAPA" lalu dijawab oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan mengatakan "DIA MANTAN AKU", kemudian Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali menanyakan "SELAMA PACARAN KAMU SUDAH NGAPAIN AJA?" selanjutnya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menceritakan kepada Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah melakukan persetubuhan dengan sdr. Toikin sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mendengar jawaban dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kemudian marah dan cemburu terhadap Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah karena selama pacaran sudah pernah melakukan persetubuhan dan masih komunikasi atau chattingan dengan sdr. Toikin. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menyampaikan kepada Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bahwa sdr. Toikin kembali menghubunginya melalui WhatsApp dan mengajak main atau

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong. Pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga merasa risih karena selalu dihubungi oleh TOIKIN, sehingga pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah mengajak Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah untuk menemui sdr. Toikin karena merasa risih, dan pada saat itu baik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah membawa pisau yang akan dipergunakan untuk berjaga-jaga pada saat bertemu dengan sdr. Toikin. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah ke rumahnya dengan tujuan untuk menemui sdr. Toikin, kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah menyimpan senjata jenis pisau tersebut di jok atau bagasi motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah;

- Bahwa Kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah bersama Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah menjemput sdr. Toikin yang sebelumnya sudah janji di sebuah warung di daerah Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dan bertemu dengan sdr. Toikin sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah itu, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bersama TOIKIN dengan berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor pergi ke pantai di daerah Pelabuhan Patimban dengan mengendarai motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, lalu menongkrong sekitar 30 (tiga puluh) menit di lokasi tersebut, selanjutnya pindah nongkrong ke Jalan Baru-Patimban menongkrong sampai dengan pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Toikin minta pindah menongkrong ke Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cembra RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sampainya di lokasi sekitar jam 22.00 WIB, kemudian kami mengobrol dan sdr Toikin mengajak menonton film porno. Tidak lama kemudian sdr. Toikin merababakan badan dan payudara Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan AIS NURLIANI. Atas perbuatan sdr. Toikin tersebut kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah langsung melawan sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah yang pada saat itu melihat langsung emosi dengan memukul badan dari sdr. Toikin bersama-sama dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah. Dimana pada saat itu sdr. Toikin sempat melawan kami sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah mengambil pisau yang sudah Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah siapkan sebelumnya di bawah jok motor/bagasi motor dengan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga mengambil pisau yang sudah



dipersiapkan/dibawa. Setelahnya Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah mengarahkan dan menusukkan pisau tersebut ke arah belakang kepala sdr. Toikin, tetapi pada saat itu yang bersangkutan sempat menghindar/tidak kena. Pada saat itu juga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali mengarahkan dan menusukkan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa ke arah belakang kepala dan mengenai belakang telinga dari sdr. Toikin dan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan menusukkan pisau yang dibawanya ke arah punggung sdr. Toikin. Pada saat itu sdr. Toikin masih sempat melawan sehingga terkena tusukan di bagian tangannya, lalu Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali menusukkan berulang kali atau lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengarahkan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa ke arah punggung sdr. Toikin sampai sdr. Toikin tergeletak dan mengeluarkan banyak darah. Setelahnya kami melakukan penusukan kepada sdr. Toikin, kami berdua langsung meninggalkan sdr. Toikin di lokasi karena melihat sudah tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB kami kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi dari sdr. Toikin masih hidup atau sudah meninggal. Sesampainya di lokasi ternyata sdr. Toikin masih bergerak, sehingga sdr. Toikin kembali ditusuk oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ke arah pipi dan kepala sebanyak satu kali, setelah itu kami meninggalkan sdr. Toikin dan dalam perjalanan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah buang ke sebuah sumur dekat makam daerah Patimban, Kabupaten Subang, sedangkan pisau yang dibawa oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ditinggal di lokasi/tempat pembunuhan sdr. Toikin;

- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah memiliki hubungan teman dekat (pacar) tetapi sama-sama perempuan karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah merasa nyaman ketika dekat dengan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah sehingga mau ketika diajak berpacaran oleh Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dimana Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dapat kenal dengan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah karena dikenalkan teman sekolah yang bernama Aurel;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dalam keadaan sadar dan tanpa pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan ketika melakukan pembunuhan terhadap sdr. Toikin;
- Bahwa awalnya tujuan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau hanya untuk melukai sdr. Toikin karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyah merasa kesal dan sakit hati karena selalu diancam oleh sdr. Toikin akan menyebarkan video persetubuhan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan sdr. Toikin ke media sosial;

- Bahwa peranan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah melakukan penusukan ke arah bagian belakang telinga sdr. Toikin sebanyak 1 (satu) kali, menusuk tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan menusuk punggung belakang berulang kali atau lebih 10 (sepuluh) kali, sedang peranan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menusuk ke arah punggung sdr. Toikin berulang kali, melakukan penusukan ke pipi 1 (satu) kali dan menusuk kepala sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Laporan Visum Et Repertum Nomor : VeR/22/II/2025/Dokpol An. Toikin tertanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka di punggung, paru-paru kanan dan kiri, dan ginjal kanan; resapan darah di sekitar ginjal; serta tulang rusuk kiri kelima terpotong yang dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian;

- 2) Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pelipis kiri, pipi kiri, kepala bagian kiri, kepala bagian kiri belakang, pangkal leher, punggung kanan, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, resapan darah di kulit kepala bagian dalam, serta tulang tengkorak tercungkil;

- 3) Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, sudut luar alis kiri, pelipis kiri, pipi kanan, dada kanan, dan dada kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/33/II/2025/Rsbi Perihal Mayat dengan Identitas Surat Permintaan Otopsi Nomor : B/Ver/04/II/RES.0.0/2025/Reskrim An. Toikin yang telah datang di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dalam keadaan telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Pemeriksa tertanggal 26 Januari 2025;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/175/Ks.2025 An. Toikin yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 25 Januari 2025 yang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pembunuhan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebondanas tertanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang perempuan yaitu **Ais Nurliani Binti Rastiah** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, oleh karenanya sepanjang unsur barang siapa sebagaimana tersebut dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini yang dimaksud dengan frasa “dengan rencana terlebih dahulu” adalah menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2001. Halaman 82) haruslah memenuhi 3 syarat sebagai berikut :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Menimbang bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22-03-1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : 208-209);

Menimbang bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng



- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut :

- a) Adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang;
- b) Adanya suatu kematian orang lain;
- c) Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir-anasir yuridis tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a) Anasir Adanya Kematian Orang Lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Visum Et Repertum Nomor : VeR/22/I/2025/Dokpol An. TOIKIN tertanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka di punggung, paru-paru kanan dan kiri, dan ginjal kanan; resapan darah di sekitar ginjal; serta tulang rusuk kiri kelima terpotong yang dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian;
- 2) Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pelipis kiri, pipi kiri, kepala bagian kiri, kepala bagian kiri belakang, pangkal leher, punggung kanan, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, resapan darah di kulit kepala bagian dalam, serta tulang tengkorak terbungkil;



- 3) Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, sudut luar alis kiri, pelipis kiri, pipi kanan, dada kanan, dan dada kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui terhadap TOIKIN selaku Korban Pembunuhan telah meninggal dunia berdasarkan :

- 1) Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/33/I/2025/Rsbi Perihal Mayat dengan Identitas Surat Permintaan Otopsi Nomor : B/Ver/04/I/RES.0.0/2025/Reskrim An. Toikin yang telah datang di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dalam keadaan telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Pemeriksa tertanggal 26 Januari 2025;
- 2) Surat Kematian Nomor : 474.3/175/Ks.2025 An. TOIKIN yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 25 Januari 2025 yang disebabkan karena Pembunuhan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebondanas tertanggal 3 Februari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Evian Tiaulhaq Bin Tahir dan Keterangan Saksi Zaenal Arifin mengetahui kejadian penemuan mayat/jenazah seorang laki-laki yang diduga telah dibunuh yang awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 22.15 WIB, Saksi melintas di Jalan Raya yang mengarah masuk ke Area Pertamina Blok Cemara Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dan Saksi melihat ada ceceran darah sepanjang jalan yang mengarah masuk ke Area Pertamina dan menelusuri bekas ceceran darah tersebut dan Saksi menemukan terdapat tubuh manusia yang tergeletak dalam kondisi terlentang berlumuran darah, seperti terkena tusukan benda tajam, kemudian meminta bantuan warga sekitar hingga datang pihak dari kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi Evian Tiaulhaq Bin Tahir dan Keterangan Saksi Zaenal Arifin tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa TOIKIN selaku Korban telah meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama trauma tajam berupa luka terbuka pada pelipis kiri, pipi kiri, kepala bagian kiri, kepala bagian kiri belakang, pangkal leher, punggung kanan, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, resapan darah di kulit kepala bagian dalam, serta tulang tengkorak tercurungkil serta terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, sudut luar alis kiri, pelipis kiri, pipi kanan, dada kanan, dan dada kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anasir adanya kematian orang lain telah terpenuhi;

b) Anasir Adanya Wujud Perbuatan, Dimana Kehendak Untuk Melakukan Perbuatan Tersebut Diputuskan Dalam Suasana Tenang Dan Adanya Waktu Yang Cukup Antara Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak Dimana Pelaksanaan Kehendak Tersebut Dalam Suasana Tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama kepada korban bernama sdr. Toikin pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022/RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada awal kejadiannya sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ketahuan oleh Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah sedang chattingan dengan sdr. Toikin. Kemudian Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bertanya dengan mengatakan "DIA SIAPA" lalu dijawab oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan mengatakan "DIA MANTAN AKU", kemudian Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali menanyakan "SELAMA PACARAN KAMU SUDAH NGAPAIN AJA?" selanjutnya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menceritakan kepada Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah melakukan persetubuhan dengan sdr. Toikin sebanyak 1 (satu) kali. setelah mendengar jawaban dari Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kemudian marah dan cemburu terhadap Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah karena selama pacaran sudah pernah melakukan persetubuhan dan masih komunikasi atau chattingan dengan sdr. Toikin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menyampaikan kepada Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bahwa sdr. Toikin kembali menghubunginya melalui WhatsApp dan mengajak main atau nongkrong. Pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga merasa risih karena selalu dihubungi oleh sdr. Toikin, sehingga pada saat itu Anak saksi Tiyah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Alias Tiyah mengajak Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah untuk menemui sdr. Toikin karena merasa risih dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau serta menyuruh Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah untuk membawa pisau yang akan dipergunakan untuk berjaga-jaga pada saat bertemu dengan sdr. Toikin. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah ke rumahnya dengan tujuan untuk menemui sdr. Toikin, kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah menyimpan senjata jenis pisau tersebut di jok atau bagasi motor milik Anak.

- Bahwa kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah bersama Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah menjemput sdr. Toikin yang sebelumnya sudah janji di sebuah warung di daerah Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dan bertemu dengan sdr. Toikin sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah itu, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bersama sdr. Toikin dengan berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor pergi ke pantai di daerah Pelabuhan Patimban dengan mengendarai motor milik Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, lalu menongkrong sekitar 30 (tiga puluh) menit di lokasi tersebut, selanjutnya pindah nongkrong ke Jalan Baru-Patimban menongkrong sampai dengan pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Toikin minta pindah menongkrong ke Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

- Bahwa ketika sampainya di lokasi sekitar jam 22.00 WIB, kemudian kami mengobrol dan sdr. Toikin mengajak menonton film porno. Tidak lama kemudian sdr. Toikin meraba-raba badan dan payudara Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah. Akibat dari perbuatan sdr. Toikin tersebut kemudian Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah langsung melawan sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah yang pada saat itu melihat langsung emosi dengan memukul badan dari sdr. Toikin bersama-sama dengan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah. Pada saat itu sdr. Toikin sempat melawan kami sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah mengambil pisau yang sudah Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah siapkan sebelumnya di bawah jok motor/bagasi motor dengan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah juga mengambil pisau yang sudah dipersiapkan/dibawa oleh yang bersangkutan.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya kami mengambil pisau kemudian Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah mengarahkan dan menusukkan pisau tersebut ke arah belakang kepala sdr. Toikin, tetapi pada saat itu yang bersangkutan sempat menghindar/tidak kena. Pada saat itu juga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali mengarahkan dan menusukkan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa ke arah belakang kepala dan mengenai belakang telinga dari sdr. Toikin dan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan menusukkan pisau yang dibawanya ke arah punggung sdr. Toikin. Pada saat itu sdr. Toikin masih sempat melawan sehingga terkena tusukan di bagian tangannya, lalu Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah kembali menusukkan berulang kali atau lebih dari 10 (sepuluh) kali dan mengarahkan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa ke arah punggung sdr. Toikin sampai sdr. Toikin tergeletak dan mengeluarkan banyak darah. Setelahnya kami melakukan penusukan kepada sdr. Toikin, kami berdua langsung meninggalkan sdr. Toikin di lokasi karena melihat sudah tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB kami kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi dari sdr. Toikin masih hidup atau sudah meninggal. Sesampainya di lokasi ternyata sdr. Toikin masih bergerak, sehingga sdr. Toikin kembali ditusuk oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ke arah pipi dan kepala sebanyak satu kali, setelah itu kami meninggalkan sdr. Toikin dan dalam perjalanan pisau yang Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah bawa pada saat itu Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah buang ke sebuah sumur dekat makam daerah Patimban, Kabupaten Subang, sedangkan pisau yang dibawa oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah ditinggal di lokasi/tempat pembunuhan sdr. Toikin;
- Bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dalam keadaan sadar dan tanpa pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan ketika melakukan pembunuhan terhadap sdr. Toikin;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah membawa pisau hanya untuk memberi pelajaran dan melukai sdr. Toikin karena Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah merasa kesal dan sakit hati karena Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah selalu diancam oleh sdr. Toikin akan menyebarkan video persetubuhan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan sdr. Toikin ke media sosial;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan membunuh secara bersama-sama kepada TOIKIN dimana yang bersangkutan melakukan tindakan yang memicu kemarahan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, sehingga mereka melakukan serangan dengan pisau yang telah dipersiapkan dimana Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah terlebih dahulu menyerang TOIKIN dengan menusukkan pisau ke belakang kepala dan telinga, diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menusukkan pisau ke punggung korban. Meskipun TOIKIN berusaha melawan, serangan terus dilakukan secara berulang kali hingga korban mengalami luka parah dan tidak berdaya. Setelah meninggalkan lokasi, mereka kembali untuk memastikan kondisi TOIKIN, yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karenanya, Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali menusuk korban di bagian pipi dan kepala hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut telah memiliki waktu yang cukup untuk Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah untuk memikirkan kembali perbuatannya, namun Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskannya tersebut serta dalam tahap-tahapan pelaksanaan perbuatan tersebut terhadap sikap Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dalam keadaan dan suasana yang tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anasir adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang telah terpenuhi;

c) Anasir Terdapat Hubungan Sebab Dan Akibat (*Causal Verband*) Antara Perbuatan Dan Akibat Kematian Orang Lain Tersebut;

Menimbang terkait dengan anasir ini, maka menjadi permasalahan yuridis apakah kematian korban tersebut benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan apakah akibat matinya korban tersebut menjadi tujuan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah, sehingga Majelis Hakim



dalam pertimbangan anasir ini sekaligus mempertimbangkan elemen “Dengan Sengaja” dalam unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat berbagai ajaran hukum mengenai kausalitas. Bahwa kemudian ajaran kausalitas tersebut dalam perkembangannya bermuara kepada dua teori yaitu *Teori adekuat subyektif dan Teori adekuat obyektif*;

Menimbang bahwa Satochid Kartanegara menyatakan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 18-10-1933 menganut teori *adequate subyektif* dengan menyatakan bahwa “harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul”. Sedangkan teori *adekuat obyektif* adalah mencari faktor penyebab dari timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengetahui penyebab suatu akibat haruslah dipertimbangkan secara obyektif faktor penyebab tersebut serta dibuktikan pula adanya unsur kesalahan secara subyektif. Yang artinya haruslah secara obyektif dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang terlebih dahulu menyerang TOIKIN dengan menusukkan pisau ke belakang kepala dan telinga dan diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menusukkan pisau ke punggung korban. Meskipun TOIKIN berusaha melawan, serangan terus dilakukan secara berulang kali hingga korban mengalami luka parah dan tidak berdaya. Setelah meninggalkan lokasi, mereka kembali untuk memastikan kondisi TOIKIN, yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karenanya Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali menusuk korban di bagian pipi dan kepala hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Visum Et Repertum Nomor : VeR/22/I/2025/Dokpol An. TOIKIN tertanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka di punggung, paru-paru kanan dan kiri, dan ginjal kanan; resapan darah di sekitar ginjal; serta



tulang rusuk kiri kelima terpotong yang dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian;

2) Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pelipis kiri, pipi kiri, kepala bagian kiri, kepala bagian kiri belakang, pangkal leher, punggung kanan, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, resapan darah di kulit kepala bagian dalam, serta tulang tengkorak tercurungkil;

3) Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, sudut luar alis kiri, pelipis kiri, pipi kanan, dada kanan, dan dada kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui terhadap TOIKIN selaku Korban Pembunuhan telah meninggal dunia berdasarkan :

1) Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/33/I/2025/Rsbi Perihal Mayat dengan Identitas Surat Permintaan Otopsi Nomor : B/Ver/04/I/RES.0.0/2025/Reskrim An. Toikin yang telah datang di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dalam keadaan telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF., selaku Dokter Pemeriksa tertanggal 26 Januari 2025;

2) Surat Kematian Nomor : 474.3/175/Ks.2025 An. TOIKIN yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 25 Januari 2025 yang disebabkan karena Pembunuhan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebondanas tertanggal 3 Februari 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Anak mempunyai kesalahan terhadap akibat kematian korban tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama kepada korban bernama TOIKIN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022/RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Dimana motif pembunuhan berawal dari rasa cemburu dan amarah Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah setelah mengetahui bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah memiliki hubungan dengan Toikin dan masih berkomunikasi dengannya. Setelah Toikin kembali menghubungi Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, keduanya memutuskan untuk menemui Toikin dengan membawa pisau sebagai bentuk antisipasi serta Anak saksi Tiyah Kasih Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyah juga merasa kesal dan sakit hati karena selalu diancam oleh TOIKIN akan menyebarkan video persetubuhan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan TOIKIN ke media sosial;

Menimbang bahwa pada hari kejadian, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput TOIKIN dan menghabiskan waktu bersama di beberapa lokasi sebelum akhirnya menuju ke Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang dimana TOIKIN bersama-sama dengan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menonton video porno dan ketika menonton video tersebut, TOIKIN melakukan tindakan dengan meraba-raba payudara Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menjadi pemicu kemarahan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah melakukan serangan dengan pisau yang telah dipersiapkan dimana Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dahulu menyerang TOIKIN dengan menusukkan pisau ke belakang kepala dan telinga serta diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menusukkan pisau ke punggung korban. Meskipun TOIKIN berusaha melawan, serangan terus dilakukan secara berulang kali hingga korban mengalami luka parah dan tidak berdaya. Setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali untuk memastikan kondisi TOIKIN yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karenanya Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali ke lokasi tersebut dimana Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali lagi untuk menusuk korban di bagian pipi dan kepala hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah, maka harus ada hubungan antara sikap batin Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” maka Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. 1983. Hal 171);

Menimbang bahwa kesengajaan dalam doktrin maupun praktik Yurisprudensi diartikan dalam tiga bentuknya yaitu ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*);

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya serta dihubungkan dengan tiga pengertian kesengajaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang merencanakan cara pelaksanaannya serta mewujudkan pelaksanaan tersebut dengan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah melakukan serangan dengan pisau yang telah dipersiapkan dimana Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah terlebih dahulu menyerang TOIKIN dengan menusukkan pisau ke belakang kepala dan telinga serta diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menusukkan pisau ke punggung korban serta Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali untuk memastikan kondisi TOIKIN yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hingga kemudian dilakukan kembali penusukan terhadap korban di bagian pipi dan kepala oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap elemen unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi bersama-sama dengan pertimbangan anasir terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya sehingga dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terkait perbuatan Anak dalam perkara *a quo* telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya serta fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama kepada korban bernama TOIKIN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022/RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Dimana motif pembunuhan berawal dari rasa cemburu dan amarah Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah setelah mengetahui bahwa Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah pernah memiliki hubungan dengan Toikin dan masih berkomunikasi dengannya. Setelah Toikin kembali menghubungi Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah memutuskan untuk menemui Toikin dengan membawa pisau sebagai bentuk antisipasi juga merasa kesal dan sakit hati karena selalu diancam oleh TOIKIN akan menyebarkan video persetubuhan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah dengan TOIKIN ke media sosial;

Menimbang bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menjemput TOIKIN dan menghabiskan waktu bersama di beberapa lokasi sebelum akhirnya menuju ke Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Dusun Cemera RT022, RW004, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dimana TOIKIN bersama-sama dengan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah menonton video porno dan ketika menonton video tersebut, TOIKIN melakukan tindakan dengan meraba-raba payudara Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menjadi pemicu kemarahan Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, sehingga Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah melakukan serangan dengan pisau yang telah dipersiapkan dimana Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah terlebih dahulu menyerang TOIKIN dengan menusukkan pisau ke belakang kepala dan telinga serta diikuti oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah yang menusukkan pisau ke punggung korban. Meskipun TOIKIN berusaha melawan, serangan terus dilakukan secara berulang kali hingga korban mengalami luka parah dan tidak berdaya. Setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali untuk memastikan kondisi TOIKIN

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akibatnya, Terdakwa Ais Nurliani Binti Rastiah dan Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah kembali ke lokasi tersebut dan kembali menusuk korban di bagian pipi dan kepala yang dilakukan oleh Anak saksi Tiyah Kasih Alias Tiyah, hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangan Permohonan dan atau pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk memberikan keringan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan atau pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman dan tidak menyangkal terhadap fakta-fata maupun kaidah-kaidah sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, karenanya terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Kaos warna Hitam bertuliskan "Surken St But Danger" yang terdapat 22 (dua puluh dua) robekan bekas tusukan senjata tajam dengan noda darah;
2. 1 (satu) Potong celana jeans panjang warna Abu-abu dengan terdapat bekas noda darah;
3. 1 (satu) Potong celana dalam warna Ungu merk Scorline dengan terdapat bekas noda darah;
4. 1 (satu) Potong jaket bomber warna Hijau Army;
5. 1 (satu) Potong sweater lengan panjang warna Hitam;
6. 1 (satu) Potong celana panjang berbahan katun warna Hijau;
7. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dapur tanpa gagang berbahan stainless terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) Bilah senjata jenis pisau dapur tanpa gagang berbahan stainless;
9. 1 (satu) Potong pakaian lengan panjang rajut woll Kuning Gold;
10. 1 (satu) Potong celana panjang berbahan katun warna Abu-Abu

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat maupun sarana yang digunakan serta berhubungan dengan tindak pidananya, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

11. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi T 4934 WV, tahun 2014, Nomor Mesin JFM2E1882836, Nomor Rangka MH1JFM211EK893303;
12. 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi T 4934 WV, tahun 2014, Nomor Mesin JFM2E1882836, Nomor Rangka MH1JFM211EK893303, atas nama Siswanto;
13. 1 (satu) Buah anak kunci sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi T 4934 WV, tahun 2014, Nomor Mesin JFM2E1882836, Nomor Rangka MH1JFM211EK893303 yang terdapat gantungan berbahan karet warna Biru bertuliskan Stitch;
14. 1 (satu) Buah handphone merk Oppo warna Hitam;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna Biru Tosca;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana baik berupa alat komunikasi maupun alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak dalam melakukan perbuatan pidananya, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang dan hasil dari pelelangannya akan dimasukkan kedalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan masih dapat mengubah dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ais Nurliani Binti Rastiah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Subang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Potong Kaos Warna Hitam Bertuliskan Surken St But Danger Yang Terdapat 22 (dua Puluh Dua) Robekan Bekas Tusukan Senjata Tajam Dengan Noda Darah
 - 2) 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
 - 3) 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Ungu Merk Scorline Dengan Terdapat Bekas Noda Darah
 - 4) 1 (satu) Potong Jaket Bomber Warna Hijau Army
 - 5) 1 (satu) Potong Sweater Lengan Panjang Warna Hitam
 - 6) 1 (satu) Celana Panjang Berbahan Katun Warna Hijau
 - 7) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless Terdapat Bercak Darah
 - 8) 1 (satu) Bilah Senjata Jenis Pisau Dapur Tanpa Gagang Berbahan Stainless
 - 9) 1 (satu) Potong Pakaian Lengan Lengan Panjang Rajut Woll Kuning Gold
 - 10) 1 (satu) Potong Celana Panjang Berbahan Katun Warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Tosca
- 2) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303
- 4) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 An. Siswanto
- 5) 1 (satu) Buah Anak Kunci Motor Honda Beat Warna Putih Nopol T 4934 Wv Tahun 2014 Nosin Jfm2e1882836 Noka. Mh1jfm211ek893303 Yang Terdapat Gantungan Berbahan Karet Warna Biru Bertuliskan Stitch;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, didampingi Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardilah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Haelli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

TTD

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arief Fardilah, S.T., S.H., M.H